



P U T U S A N

Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TEUKU THOMAS bin T. MAHYIDDIN;**
Tempat lahir : Aceh Selatan;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 4 Juli 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lawang Nomor 75, Dusun Meusara Agung, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019, dialihkan menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,
ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Aceh Besar tanggal 20 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teuku Tomas bin T. Mahyiddin terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara
bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2
juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat 2 dan 3 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,
ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. Berita Acara Klarifikasi terhadap harga satuan mata pembayaran yan
g timpang Nomor 13/PKJA-ULP IX/PABSP-001/CK/APBA/I/2014, tan
ggal 26 Maret 2014;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Klarifikasi Harga Penawaran Nomor 14/PKJA-ULP IX/PABSP-001/CK/APBA/I/2014, tanggal 26 Maret 2014;
3. Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor 026.III/BAPK/POKJA-ULP IX/PABSP/CK/APBA/IV/2014, tanggal 27 Maret 2014;
4. 1 (satu) lembar Surat Evaluasi Adminitrasi dan Teknis Nomor 12/POKJA-ULP/PABSP-0001/CK/APBA/I/2014, tanggal 2 April 2014;
5. 1 (satu) eks Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 17/POKJA-ULP/PABSP-001/CK/APBA/2014, tanggal 2 April 2014;
6. 1 (satu) eks Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 15/POKJA-ULP/PABSP-001/CK/APBA/I/2014, tanggal 2 April 2014;
7. 1 (satu) eks fotokopi Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Kontruksi pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352) Nomor paket 001/PABSP/PLP/2014);
8. 1 (satu) eks fotokopi Dokumen Penawaran dari CV Radja Bumi Perkasa Nomor 02/RBP/III/2014/tanggal 19 Maret 2014;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Transfer Dana (SI) Nomor 072/RBP/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 kepada Bank pimpinan PT Bank Aceh Syariah antara CV Rajda Bumi Perkasa memberi kuasa kepada PT Iboih Jaya Abadi nomor rekening 2440.0005.87 Bank Muamalat Capem Peunayong;
10. 2 (dua) lembar print out rekening Koran Giro CV Radja Bumi Perkasa nomor rekening 610.01.06.003513-3 periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, tanggal 24 Juni 2014;
11. 1 (satu) eks fotokopi as built drawing Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352), sumber dana APBA tahun anggaran 2014;
12. 1 (satu) eks fotokopi Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352), sumber dana APBA tahun anggaran 2014;
13. 1 (satu) eks fotokopi Pengesahan Rancangan Kontrak Nomor 009/BI D-PABSP/DCK/II/2014, tanggal 28 Februari 2014;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eks fotokopi Berita Acara Penelitian Pelaksanaan Kontrak N omor 02/PAN-PPK/PPTK-WIL-II/BID-PABSP/005/11.6/2014 paket P ekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kabupaten Ace h Besar (debt swap RDI 352);
15. 1 (satu) eks fotokopi Justifikasi Teknis paket pekerjaan Pembangua n Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kabupaten Aceh Besar (debt swap R DI 352);
16. 1 (satu) eks fotokopi Surat Perjanjian Kerja (kontrak harga satuan) N omor 648.11/005/11.6/PABSP/DCK-APBA/2014, tanggal 24 April 20 14 antara KPA bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana Dinas Cipta Karya Aceh dengan CV Radja Bumi Perkasa, paket Pek erjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352);
17. 1 (satu) eks fotokopi Addendum I Surat Perjanjian Kerja (kontrak har ga satuan) Nomor 648.11/005/11.6/PABSP/DCK-APBA/2014, tangga l 5 Mei 2014 antara KPA bidang perumahan, air bersih, sarana dan p rasarana Dinas Cipta Karya Aceh dengan CV Radja Bumi Perkasa, p aket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kabupat en Aceh Besar (debt swap RDI 352);
18. 1 (satu) eks fotokopi Addendum II Surat Perjanjian Kerja (kontrak har ga satuan) Nomor 648.11/005/11.6/PABSP/DCK-APBA/2014, tangga l 20 Agustus 2014 antara KPA bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana Dinas Cipta Karya Aceh dengan CV Radja Bumi Perk asa, paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Ka bupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352);
19. 1 (satu) eks fotokopi Mutual Check Awal (MC 0) Mei 2014 paket Pek erjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352);
20. 1 (satu) eks fotokopi Mutual Check Final (MC 100) November 2014 paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kabupa ten Aceh Besar (debt swap RDI 352);

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) eks fotokopi back up Data nomor 1 (satu) tanggal 25 Agustus 2014 paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352);
22. 1 (satu) eks fotokopi back up Data nomor 02 (dua) tanggal 25 September 2014 paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352);
23. 1 (satu) eks fotokopi back up Data nomor 03 (tiga) tanggal 25 Oktober 2014 paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352);
24. 1 (satu) eks fotokopi back up Data nomor 04 (empat) tanggal 14 November 2014 paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352).
25. 1 (satu) eks fotokopi Sertifikat Bulanan nomor 01 (satu) tanggal 25 Agustus 2014 paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352);
26. 1 (satu) eks fotokopi Sertifikat Bulanan nomor 02 (dua) tanggal 25 September 2014 paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352);
27. 1 (satu) eks fotokopi Sertifikat Bulanan nomor 03 (tiga) tanggal 25 Oktober 2014 paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352);
28. 1 (satu) eks fotokopi back up Data nomor 04 (empat) tanggal 14 November 2014 paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352);
29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2014 Nomor 00011/SPM-BL/1.03.03/2014, tanggal 7 Mei 2014, tentang pembayaran uang muka 30% pembayaran kegiatan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352);
30. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 1 0832/SPP-BL/1.03.03/2014, tanggal 22 Desember 2014;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020



31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00011/SPM-BL/1.03.03/2014, tanggal 7 Mei 2014;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 000002/SPP-BL/1.03.03/2014, tanggal 5 Mei 2014;
33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa), Rincian Rencana Penggunaan Nomor 000002/SPP-BL/1.03.03/2014, tanggal 5 Mei 2014;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 000002/SPP-BL/1.03.01.BG/2014, tanggal 5 Mei 2014;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Tanda Pembayaran Uang Muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp537.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 5 Mei 2014;
36. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 5 Mei 2014;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS Nomor 000002/SPP-BL/1.03.01.BG/2014, tanggal 5 Mei 2014;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 000002/SPP-BL/1.03.03.BG/2014, tanggal 5 Mei 2014;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 000010/RBP-ABES/IV/2014 tanggal 28 April 2014;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penggunaan Uang Muka tanggal 28 April 2014;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond) Nomor Jaminan 28.01.1103.14.0002, senilai Rp537.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 24 April 2014;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2014 Nomor 11199/SPM-BL/1.03.03/2014, tanggal 24 Desember 2014 tentang pembayaran 100% pembayaran kegiatan paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nas, Kabupaten Aceh Besar (debt swap RDI 352);

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 10832/SPP-BL/1.03.03/2014, tanggal 22 Desember 2014;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 11199/SPM-BL/1.03.03/2014, tanggal 24 Desember 2014;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 11199/SPM-BL/1.03.03/2014, tanggal 24 Desember 2014;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 10832/SPP-BL/1.03.03/2014, tanggal 24 Desember 2014 (tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, atas nama Mukhlis);
47. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 10832/SPP-BL/1.03.03/2014, tanggal 22 Desember 2014 (tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, atas nama Mukhlis);
48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 10832/SPP-BL/1.03.03/2014, tanggal 22 Desember 2014, (tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, atas nama Mukhlis);
49. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 2961/SPP-BL/1.03.01.BG/OA/2014, tanggal 17 Desember 2014;
50. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Pembayaran Lunas Masa Pemeliharaan 5% (lima persen) sebesar Rp89.600.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2014 (tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, atas nama Mukhlis);
51. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Pembayaran Lunas 100% (seratus persen) dikurang retensi 5% (lima persen) sebesar Rp1.164.800.000,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2014 (tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, atas nama Mukhlis);

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) – SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) T.A 2014 Organisasi Cipta Karya Aceh;
53. Fotokopi 1 (satu) eks Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis PT Intimulya Multi Kencana untuk paket Pengawasan Keciaptakaryaan Wilayah Aceh Besar-6, kode paket PW INFRA 12, lokasi Kabupaten Aceh Besar;
54. Fotokopi 1 (satu) eks Dokumen Penawaran biaya PT Intimulya Multi Kencana untuk paket Pengawasan Keciaptakaryaan Wilayah Aceh Besar-6, kode paket PW INFRA 12, lokasi Kabupaten Aceh Besar;
55. Dokumen Kualifikasi untuk Pengadaan Pengawasan Keciaptakaryaan Wilayah Aceh Besar-6, kode paket PW INFRA 12, lokasi Kabupaten Aceh Besar Nomor 12/pokjakonsultasi-III/Doc.PQ/PW 12/2014 tanggal 3 Maret 2014;
56. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 760/04/CTR/BPPE-II/DCK/APBA/2014, yaitu tanggal 6 Juni 2014 dan berakhir sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;
57. Fotokopi Permohonan Pembayaran Uang Muka yang ditujukan kepada KPA Kegiatan Nomor 102/SP-UM/AC/VII/2014, tanggal 14 Juli 2014 sebesar 20% oleh PT Intimulya Multikencana;
58. Fotokopi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 01467/ S PM-BL/1.03.03/2014, tanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh KPA (Ir Khalidin, M.T.);
59. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01467/S PM-BL1.03.03/2014, tanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh KPA (Ir Khalidin, M.T.);
60. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Baran g dan Jasa Nomor 01565/SPP-BL/1.03.03/2014, tanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh KPA (Ir Khalidin, M.T.);
61. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA), Nomor 01565/SPP-BL/1.03.03/ 201

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020



- 4, tanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani oleh PPTK (Ahmad Zakki, S.T., M.Si.) dan Bendahara Pengeluaran (Mukhlis);
62. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor 01565/SPP-BL/1.03.03/2014 Tanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani oleh PPTK (Ahmad Zakki, ST, M.Si.) dan Bendahara Pengeluaran (Mukhlis);
63. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 037/VII/BAP/CK-PRG/ AP BA (OKSUS ACEH) 2014, tanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh kedua pihak yaitu KPA (Ir. Khalidin, M.T.) dan Direktur PT Intim ulya Multikencana (Ir. H. Suhardi);
64. Fotokopi Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPTK (Ahmad Zakki, S.T., M.Si.) tanggal 16 Juli 2014;
65. Fotokopi Rekapitulasi Biaya Rincian untuk Uang Muka, tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Ir. H. Suhardi pada proses pembayaran termin 2 (100%);
66. Fotokopi Surat dari PT Intimulya Multikencana Nomor IM-AC/S.SP/ X II/2014, Tanggal 12 Desember 2014 tentang Permohonan Pembayaran Invoice;
67. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor 07300/SPP-BL/1.03.03/2014, tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPTK (Ahmad Zakki, S.T., M.Si.) dan Bendahara Pengeluaran (Mukhlis);
68. Fotokopi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 08453/ S PM-BL/1.03.03/2014, tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh KPA (Ir. Khalidin, M.T.);
69. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 08453/ SPM-BL1.03.03/2014, tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh KPA (Ir. Khalidin, M.T.);
70. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 07300/SPP-BL/1.03.03/2014, tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh KPA (Ir. Khalidin, M.T.);

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020



71. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA), Nomor 07300/SPP-BL/1.03.03/2014, tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPTK (Ahmad Zakki, S.T, M.Si.) dan Bendahara Pengeluaran (Mukhlis);
72. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor 07300/SPP-BL/1.03.03/2014 Tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPTK (Ahmad Zakki, S.T., M.Si.) dan Bendahara Pengeluaran (Mukhlis);
73. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 425/XII/BAP/CK-PRG/APBA (OKSUS ACEH) 2014, tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh kedua pihak yaitu KPA (Ir. Khalidin, M.T.) dan Direktur PT Intimulya Multikencana (Ir. H. Suhardi);
74. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor S-01.12/PTKK/BPP/DCK/XI/2014, tanggal 2 Desember 2014;
75. Fotokopi Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPTK (Ahmad Zakki, S.T., M.Si.) tanggal 12 Desember 2014;
76. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Akhir Juni – Desember 2014 PT Intimulya Multi Kencana terhadap Pengawasan Keciaptakaryaan Wilayah Aceh Besar -6 (PW INFRA 12), tanggal 16 Desember 2014;
77. 1 (satu) lembar Surat Teguran ke I Nomor 031/IM/PW-INFRA-12/VI/2014, Banda Aceh tanggal 16 Juni 2014 dari Konsultan Pengawas PT Intimulya Multi Kencana kepada Direktur Utama CV Radja Bumi Perkasa;
78. 1 (satu) lembar Surat Teguran ke II Nomor 032/IM/PW-INFRA-12/VI/2014, Banda Aceh tanggal 23 Juni 2014 dari Konsultan Pengawas PT Intimulya Multi Kencana kepada Direktur Utama CV Radja Bumi Perkasa;
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Job Mix Nomor 031/IM/PW-INFRA-12/VI/2014, Banda Aceh tanggal 16 Juni 2014 dari Konsultan Pengawas PT Intimulya Multikencana kepada Direktur Utama CV Radja Bumi Perkasa;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 11199/SPM- BL/ 1.03.03/2014, tanggal 24 Desember 2014;
 81. Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SP P-LS Barang dan Jasa) Nomor 10832/SPP/-BL1.03.03/2014, tanggal 22 Desember 2014;
 82. Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 11199/SPM-BL /1.03.03/2014, tanggal 24 Desember 2014;
 83. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 11199/ SPM BL/1.03.03/2014, tanggal 24 Desember 2014;
 84. Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 10832/SPP/-BL1.03.03/2014, tanggal 22 Desember 2014;
 85. Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 10832/SPP/-BL1.03.03/ 2014, tanggal 22 Desember 2014;
 86. Asli Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 10832/SPP /-BL1.03.03/2014, tanggal 22 Desember 2014;
 87. Asli ringkasan kontrak tanggal 18 Desember 2014;
 88. Dokumen tanda tangan yang dipalsukan;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Irwan Kuswadi bin (alm) T. Sulaiman;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tanggal 20 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEUKU THOMAS bin T. MAHYIDDIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa TEUKU THOMAS bin T. MAHYIDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsida;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TEUKU THOMAS bin T. MAHYIDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 88 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 20 Februari 2020, tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA tanggal 11 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Maret 2020 Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2019/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juni 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Juni 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh tersebut telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 16 Juni 2020 dan Penuntut

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi Terdakwa:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Termin II (100%) kepada saksi Ir. Ridwan, M.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dilakukan pembayaran kepada Irwan Kuswadi, S.T. tanpa dilengkapi dengan bukti pendukung, padahal Terdakwa mengetahui penyerapan proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2014 baru mencapai 45,86%;
3. Bahwa lagi pula keberatan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;
4. Bahwa dengan demikian, putusan *judex facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang menguatkan putusan *judex facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020



Aceh sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya;

Mengenai alasan kasasi Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanginya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);
3. Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dinilai terlalu berat dalam kapasitas Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kesalahannya berkaitan dengan administrasi, terlebih Terdakwa tidak menikmati atau mendapatkan aliran keuangan hasil proyek tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA tanggal 11 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tanggal 20 Maret 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa **TEUKU THOMAS bin T. MAHYIDDIN** dan Pemohon Kasasi II / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA tanggal 11 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tanggal 20 Maret 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., dan H. Ansori, S.H.,

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ttd.-

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 3973 K/Pid.Sus/2020